

1503723-26.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... a posse da droga, mas negou o tráfico, dizendo-se usuário. Alegou que havia vendido um celular e tinha acabado de comprar as 44 porções de crack para seu consumo quando os policiais o abordaram. Trabalha como eletricitista e montador de móveis. Os policiais hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de tráfico, depois que o acusado se assustou quando vislumbrou a viatura. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503723-26.2021.8.26.0548 controle:2021/001284

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2317761/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY MOREIRA SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

WESLEY MOREIRA SILVA, RG nº 34.571.099/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/03. Aos 23.11.21 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls.

59/61). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 95 e 98). A denúncia foi recebida aos 04.02.22 sendo o acusado citado aos 11.02.22 (fls. 100 e 119). Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogado o réu. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas, no que foi acompanhada pela defesa. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, oralidade, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, boletim de ocorrência e exame que apresentou resultado positivo para cocaína (fls. 04/07, 12/13, 15/17, 37/39 e 76/78). A autoria também cristalizou-se. Com efeito, em seu interrogatório judicial o réu assumiu a posse da droga, mas negou o tráfico, dizendo-se usuário. Alegou que havia vendido um celular e tinha acabado de comprar as 44 porções de crack para seu consumo quando os policiais o abordaram. Trabalha como eletricitista e montador de móveis. Os policiais hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de tráfico, depois que o acusado se assustou quando vislumbrou a viatura. Revistado, com ele foram encontradas 44 porções de crack na cueca, além de três reais no bolso. Posteriormente, já na delegacia, foram localizados mais oitenta e cinco reais que o acusado trazia escondidos na cueca. A posse da droga é incontroversa e dispensa maiores descon siderações. Em que pese a argumentação tecida pelas partes, entendo configurada a traficância, na medida em que o réu estava em local de tráfico, trazendo consigo droga cuja quantidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia. Ainda que não tivesse sido surpreendido no ato de alguma venda, o volume de droga encontrado com o réu mostra-se incompatível com a posse para o mero uso, ainda mais se considerarmos que, juntamente com o entorpecente, também havia dinheiro de origem não demonstrada, eis que o acusado não comprovou exercer qualquer ocupação lícita. Ou seja, além de trazer consigo, em plena via pública, 44 porções de crack prontas para a entrega ao consumo de terceiros, o réu não demonstrou ser detentor de condição econômica que lhe permitisse adquirir todo o entorpecente apenas para o seu próprio deleite, inexistindo nos autos qualquer documento sobre a suposta venda do celular a que se referiu, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência ou até mesmo para garantir o seu consumo, eis que não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para sustentar o vício. Logo, a meu ver, a hipótese é de condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/6 em razão dos antecedentes - fls. 46 - proc. nº 0010869-44). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar antecedentes, o acusado é reincidente (fls. 47 - proc. nº 0016607-47). Acréscimo de mais 1/6, resultando na pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Realmente: "Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena" (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: "Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: o réu ostenta antecedentes, sendo inclusive reincidente, esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime gravíssimo, equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva.

A propósito: “O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)” (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de réu reincidente, condenado por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: “O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 – 8ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.284/21 e CONDENO O RÉU WESLEY MOREIRA SILVA, RG nº 34.571.099/SP, a cumprir 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar e 680 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada, oficiando-se. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 12 de abril de 2022. Eu SLA, Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA